Ministerio
de Bienes
Nacionales

Exp.Nº: 202735

DECLARA INADMISIBLE RECURSO DE REPOSICIÓN DE DE DON EMILIO SEGUNDO ROJAS VALDERRAMA, D.L. Nº 2.695/79.

Región Del Maule., 13 de Octubre de 2026

RES. EXENTA N°: E-43400

VISTOS:

Lo dispuesto en el Decreto Ley Nº 3.274, de 1980, que establece la Ley Orgánica del Ministerio, y su reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 386, de 1981; Ley N° 18.575 de Bases Generales de la Administración del Estado y sus modificaciones; el Decreto Ley Nº 2.695, de 1979, y su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 541, de 1996 y sus modificaciones, los artículos 15 y 59 de la Ley Nº 19.880, que aprueba las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado; la Resolución Nº 36, de 2024, de la Contraloría General de la República, la delegación de facultades efectuadas mediante las Resoluciones Exentas Nº 1917, Nº 107 y N° 108, todas de 1996, del Ministerio de Bienes Nacionales; Decreto Supremo Nº 30, de 26 de marzo de 2026, de nombramiento del SEREMI.

CONSIDERANDO:

1.- Que, don EMILIO SEGUNDO ROJAS VALDERRAMA, ha deducido Recurso de Reposición y Recurso Jerárquico en subsidio el día 17 de junio de 2025, en contra de la Resolución Exenta Nº E-01621 de fecha 30 de octubre de 2024, de esta Secretaría Regional Ministerial, mediante la cual se denegó su solicitud de regularización en Expediente Nº 202735, respecto del inmueble ubicado en LA PALMILLA DE RAUCO S/N, SECTOR LA PALMILLA, Comuna de Rauco, Provincia de Curicó, Región del Maule.

2.- Que, dicha Resolución Denegatoria le fue notificada mediante Oficio Ordinario Nº E-3989 de fecha 05 de noviembre de 2024, en el cual se indicaba el plazo que tenía para deducir los recursos que señala la Ley, sin embargo consta en expediente administrativo, bajo el Folio N° SIAC-CO-W-0782788, notificación por correo electrónico realizada con fecha 04 de marzo de 2025 en la forma solicitada en Formulario N° 1, informándole al solicitante que tenía el plazo de 5 días hábiles para presentar Recurso de Reposición con Recurso Jerárquico en subsidio, siendo presentado el mismo fuera de plazo legal, esto es, con fecha 17 de junio de 2025.

3.- Que, la Resolución Denegatoria, Resolución Exenta Nº E-01621 de fecha 30 de octubre de 2024, se fundamentó en: a.- El solicitante no cumple con el requisito establecido en el Art. 2 N°1 del D.L. N°2695/79, en el cual se exige estar en posesión del inmueble, por sí o por otra persona en su nombre, en forma continua y exclusiva, sin violencia ni clandestinidad, durante cinco años a lo menos, puesto que el solicitante señala que adquirió posesión por herencia de fecha 21 de noviembre del año 2022, principiando con esta fecha su posesión, por lo que no cumple con los 5 años que exige la ley. b.- La superficie de la propiedad rural que se pretende regularizar (326 mt2) excede lacuota hereditaria del solicitante, puesto que, según los antecedentes acompañados, son tres los herederos de la causante, teniendo la propiedad una superficie total aproximada de 645 mt2, así las cosas, estaría afectando derechos de terceros que pueden tener igual o mejor derecho que el solicitante, no constando en los documentos acompañados cesión de derechos o autorización para regularizar alguna. c.- Los Formularios 2 y 2.2 tienen un carácter de personalísimos, por lo cual deben ser firmados única y exclusivamente por el solicitante, no siendo válidos los Formularios firmados por el representante tal y como se acompañaron, esto en virtud del artículo 5º del Decreto Ley 2.695/79.

4.- Que, de acuerdo al Artículo 59° de la Ley 19.880 que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, el recurso de reposición y jerárquico deben ser interpuestos dentro de 5 días hábiles desde la notificación de la resolución pertinente.

5.- Que, habiéndose efectuado la notificación expresa por parte del solicitante con fecha 04 de marzo de 2025, y siendo presentado su recurso administrativo de reposición y jerárquico en subsidio el 17 de junio de 2025, el plazo de 5 días hábiles señalado previamente se encontraba totalmente vencido.

6.- Que, en mérito de lo expuesto y de conformidad con los antecedentes que obran en el expediente administrativo, corresponde rechazar el recurso de reposición y el recurso jerárquico deducido en subsidio, manteniéndose firme lo resuelto mediante la Resolución Exenta N° E-01621 de fecha 30 de octubre de 2024.

RESUELVO:

1.- Deniégase el recurso de reposición y jerárquico en subsidio presentado por don EMILIO SEGUNDO ROJAS VALDERRAMA, el día 17 de junio de 2025, por extemporáneo.

2.- Finalícese la tramitación de la solicitud de regularización.

3.- Notifíquese al solicitante la presente resolución por carta certificada al domicilio que registra en estos antecedentes administrativos.

4.- Publíquese la presente resolución en el sitio electrónico del Gobierno Transparente del Ministerio de Bienes Nacionales en la sección "actos y resoluciones", en la categoría "actos con efectos sobre terceros", a objeto de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7°, de la letra g), de la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública, teniendo presente el deber de confidencialidad acerca de los datos personales que la presente resolución pudiera contener, en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 19.628, debiendo ser estos utilizados estrictamente dentro del marco de las funciones del servicio y respetarse las demás exigencias que para su tratamiento establece el ordenamiento jurídico.

Anótese, Notifíquese y Archívese.



FLAVIO ESTEBAN BAZZI PEZOA
SECRETARIO/A REGIONAL MINISTERIAL REGIÓN DEL MAULE

DISTRIBUCIÓN:
Interesado
Expediente
Of. De Partes
FBP/MBM/KTU

Documento firmado electrónicamente. Código Validador: 4fc4f591-78d0-4a8b-b7be-d0ba7842823b